

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 16/2537

นายเสรี สุชาติประคัลภ์ โดยนายมานพ
พลจันทร์ผู้จัดการมรดก

โจทก์

นายคำดี ส่องศรี

จำเลย

นายเสรี สุชาติประคัลภ์ โดยนายมานพ
พลจันทร์ผู้จัดการมรดก

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับรองให้ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ยกคำร้อง และศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาในข้อเท็จจริงของโจทก์ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ส่วนฎีกาในข้อกฎหมายนั้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างก็ฟังว่าโจทก์จำเลยทำสัญญาซื้อขายกันจริง แต่ที่ยกฟ้องโจทก์เพราะฟังข้อเท็จจริงว่ามีการเลิกสัญญากันแล้วที่โจทก์ฎีกาว่าเป็นการนำสืบนอกคำให้การและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยโดยศาลฎีกาจึงไม่รับฎีกาโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ได้โต้แย้งในประเด็นที่ว่า การนำสืบพยานหลักฐานของจำเลย เป็นการนำสืบพยานบุคคลแก้ไข เปลี่ยนแปลงพยานเอกสาร เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 เป็นปัญหา ข้อกฎหมายที่

เป็นสาระสำคัญแก่คดีอันสมควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลสูงโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 77)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารตลอดจนขนย้ายทรัพย์สินของจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์และให้จำเลยไปดำเนินการขออนุญาตที่ดินพิพาทแล้วให้ส่งมอบ หนังสือสำคัญโฉนดที่ดินและโอนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้โจทก์ หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา ผู้พิพากษา ที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับรองฎีกายกคำร้อง และศาลชั้นต้นมี คำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ (อันดับ 68,67)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยข้อเท็จจริงต้องกันมาว่าโจทก์ยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกับจำเลยแล้ว ปัญหาข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึ้นฎีกาจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันสมควรได้รับการวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้โจทก์ชนะคดีขึ้นมาได้ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งหมดชอบแล้วให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยข้อเท็จจริงต้องกันมาว่าโจทก์ยกเล็ก
สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกับจำเลยแล้ว ปัญหาข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึ้นฎีกาจึงไม่
เป็นสาระแก่คดีอันสมควรได้รับการวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้โจทก์ชนะคดีขึ้นมาได้
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ทั้งหมดชอบแล้วให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>